

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 548 del 17/11/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 282 del 17/11/2022

OGGETTO: Intervento di *"Riqualificazione, manutenzione e ripristino funzionale dei percorsi del Giardino Botanico, sito in via Alessi a Squillace (CZ) - Cammini della salute tra colori e odori della biodiversità"*. – Avvenuta efficacia dell'aggiudicazione.-

CUP: C88E22000070005

CIG: Z6237F8139

COD. 1103 CAP. 0902202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-il GAL Serre Calabresi, nell'ambito del PAL "SPES strategie per (re)stare", in coerenza con quanto contenuto nel Piano di Sviluppo Rurale della Calabria 2014/2020, Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale Leader, ha pubblicato il bando pubblico a valere sull'Intervento 19.02.01 Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale partecipativo Leader;

-il Comune di Squillace con deliberazione di Giunta Comunale n° 44 del 26/05/2021 ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica denominato *"Riqualificazione, manutenzione e ripristino funzionale dei percorsi del Giardino Botanico, sito in via Alessi a Squillace (CZ)"*, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale per l'importo complessivo di € 25.000,00;

-questo Ente è risultato assegnatario di un contributo di € 18.916,95 concesso in applicazione al PAL SPES Serre Calabresi – Intervento C.1.1. SenS, il Sentiero delle Serre (PSR Calabria 2014-2020 Misura 7 Servizi di Base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali, sottomisura 7.5.1 "Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali");

Constatato che con deliberazione della Giunta Comunale n° 77 del 16/07/2022, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di *"Riqualificazione, manutenzione e ripristino funzionale dei percorsi del Giardino Botanico, sito in via Alessi a Squillace (CZ)"*, con il seguente quadro economico:

A) Lavori

1. Importo lavori a base d'asta € 15.484,68
2. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 292,59

(A) Importo lavori a base d'asta € 15.777,27

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. Spese generali e tecniche € 1.041,30
2. IVA 10% sui lavori € 1.577,73
3. Imprevisti inclusi eventuali lavori in economia € 520,65

(B) Totale Somme a disposizione € 3.139,68

Importo totale dell'intervento (A+B) € 18.916,95

Dato atto che:

-con procedura telematica semplificata sulla piattaforma telematica ASMEL, al fine del miglior perseguimento dell'interesse pubblico, in data 23/08/2022 è stata avviata procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs n° 50/2016, per l'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n° 76/2020 convertito con la L. n° 120/2020 e modificato dal D.L. n° 77/2021 convertito con la L. n° 108/2021;

-entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato entro le ore 12:00 del giorno 29/09/2022, è pervenuta sul Portale TUTTOGARE PA della piattaforma telematica di Asmecomm, l'offerta della ditta Golfo verde sas di Squillace (CZ);

Evidenziato che con propria determinazione n° 444 del 30/09/2022, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, all'impresa Golfo verde sas, con sede a Squillace (CZ) in C.da Micciulla snc, con il ribasso del 3,13 % e, quindi, per l'importo netto di € 15.292,59, comprensivo di € 292,59 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge pari a € 1.529,26;

Preso atto dell'attestazione del RUP, prot. n° 7124 in data 17/11/2022, di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, resa ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016, in seguito alla positiva verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta Golfo verde sas di Squillace (CZ);

Ritenuto, per quanto sopra esposto, l'istituto aggiudicatario in possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per l'affidamento del servizio;

Divenuta, pertanto, efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016 l'aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di aggiudicare, in via definitiva, i lavori di che trattasi all'impresa Golfo verde sas, con sede a Squillace (CZ) in C.da Micciulla snc, con il ribasso del 3,13 % e, quindi, per l'importo netto di € 15.292,59, comprensivo di € 292,59 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge pari a € 1.529,26;
2. di stabilire che la determinazione n° 444 del 30/09/2022 ha acquisito piena efficacia, coma da attestazione del RUP prot. n° 7124 del 17/11/2022, che ha accertato il possesso definitivo in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi come richiesti dagli elaborati di gara;
3. di disporre l'invio delle comunicazioni ai sensi dell'art. 76 comma 5, lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016 e smi;
4. di dare atto che l'iniziativa de qua è finanziata con i contributi meglio descritti in premessa;
5. di accertare l'assenza di conflitti di interesse del sottoscritto responsabile nel procedimento in esame, ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come modificato dalla Legge n. 190/2012
6. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cod. - Cap. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio

f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

f.to L'Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

